

摘要：

TradeSun自2021年起以Astra为品牌销售软件产品，并于2022年获得联邦商标注册，注册范围涵盖AI软件服务。该公司认为，GPT-6 Astra正在向消费者传递"Astra即OpenAI"的品牌认知，构成"反向混淆"侵权；要求OpenAI从所有产品中移除"Astra"名称，并赔付因侵权所获利润。

OpenAI再度面临商标诉讼。一家名为TradeSun的AI软件公司指控OpenAI在其最新大语言模型中擅自使用"Astra"商标，要求法院责令OpenAI下架相关产品名称并赔偿利润。

据彭博报道，TradeSun已于周一在加利福尼亚州北区联邦地区法院提起诉讼。该公司自2021年起以Astra为品牌销售软件产品，并于2022年获得联邦商标注册，注册范围涵盖AI软件服务。

TradeSun认为，OpenAI上月发布的GPT-6 Astra正在向消费者传递"Astra即OpenAI"的品牌认知，构成典型的"反向混淆"侵权。

OpenAI一名发言人通过电子邮件回应称："这份诉状毫无任何依据，我们将继续专注于负责任地构建惠及所有人的技术。"此案是OpenAI在同一法院面临的最新一起商标诉讼，对其品牌战略和产品命名实践构成持续压力。

指控核心：反向混淆与市场混淆风险

TradeSun在诉状中援引"反向混淆"理论，即较大的被告方侵占了规模较小的原告方商标，导致消费者误认为小公司的产品实为大公司所出或得到其授权。

诉状指出，消费者在遭遇TradeSun的ASTRA品牌时，如今很可能误以为该产品属于OpenAI旗下、基于OpenAI模型构建，或获得OpenAI的赞助与认可。

更糟糕的情况是，消费者可能将TradeSun视为企图蹭OpenAI"Astra"品牌的模仿者。

TradeSun进一步指出，两家公司服务的客户群体高度重叠——OpenAI的Astra同样面向银行、金融机构及企业客户，提供包括商业文件解读、数据提取与核对、风险筛查以及多步骤工作流程自动化等服务，与TradeSun多年来的业务范畴几乎一致。

OpenAI商标争议再添新案

此次诉讼并非OpenAI首次在商标问题上陷入法律困境。

今年2月，一名联邦法官禁止OpenAI在已停用的Sora视频生成工具的相关功能中使用"cameo"名称；两个月后，另一名法官又叫停了其在AI设备上使用"io"品牌。"io"案已于7月达成和解，"cameo"案则仍在审理中。

上述一系列诉讼均发生在加利福尼亚州北区联邦地区法院，反映出这家AI巨头在产品快速迭代过程中面临的品牌合规风险。

TradeSun方面认为，OpenAI作为在商标注册与维权方面拥有丰富经验的成熟公司，本可轻易检索到TradeSun的Astra注册信息，却选择径自使用，难辞其咎。

原告：五年品牌投入不容侵占

TradeSun创始人兼首席执行官Nigel Hook在声明中表示：

"TradeSun从零开始打造ASTRA，五年多来我们持续投入于技术研发、客户维护和品牌建设。我们努力构建了一个让客户在每一笔交易中都值得信赖的产品和品牌。成为全球最大科技公司之一，并不赋予OpenAI使用我们商标的权利。"

TradeSun在诉讼中请求法院裁定OpenAI构成商标侵权，责令其从所有产品中移除"Astra"名称，并判令OpenAI将因侵权所获利润悉数赔付给原告。该公司由Trial Lawyers for Justice及Ana Law LLC提供法律代理。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取



限免



37



收藏

分享到:



写评论

请发表您的评论



表情



图片

发布评论

